1.الوظائف الأساسية للجمارك

تعمل الجمارك كنظام متكامل لتنظيم ومراقبة حركة السلع عبر الحدود عبر خمس وظائف رئيسية :

- **مالية :**تحصيل الرسوم والضرائب لدعم إيرادات الدولة .
- **اقتصادية :**حماية الصناعة الوطنية وتنظيم حركة الواردات وتنفيذ السياسة التجارية .
- **أمنية ورقابية :**مراقبة حركة السلع، مكافحة التهريب، ومنع دخول المواد المحظورة .
- **إحصائية :**توفير وتجميع بيانات التجارة الخارجية لأغراض التخطيط الاقتصادي .

2.مفهوم التعريفة الجمركية وأهدافها

- **المفهوم :**جدول معاملة ونظام متكامل يربط بين تصنيف السلعة ومعدل الرسم المفروض والشروط والاتفاقيات، وليست مجرد رقم منفرد .
- **الأهداف :**حماية الإنتاج المحلي، تنظيم الواردات للحد من استنزاف النقد الأجنبي، وتنمية الموارد العامة للدولة .

3.أنواع الرسوم الجمركية وطريقة احتسابها

- **الرسم القيمي :** يُحسب كنسبة مئوية من القيمة الجمركية للسلعة (مثال: 10% من القيمة) .
- **ال :**يُفرض كمبلغ ثابت ومحدد لكل وحدة قياس (وزن، عدد، حجم) .
- **الرسم المركب :** يجمع بين الرسمين (القيمي والنوعي) معاً على نفس السلعة .

4.الأركان الأربعة لتحديد القرار والمعاملة الجمركية

يقوم القرار الجمركي على الإجابة عن أربعة أسئلة جوهرية (أي خطأ في إحداها يؤثر سلباً على البقية) :

1. **ما هي السلعة؟ (التصنيف الجمركي)**
   - إعطاء رمز رقمي دولي موحد للسلعة .

- يعتمد على المادة، الوظيفة، طريقة العمل، والتركيب، ولا يُعتمد على الاسم التجاري وحده إطلاقاً لتجنب مصيدة التصنيف الخاطئ والغرامات .

2. **كم قيمتها؟ (التقييم الجمركي):**
   - الأساس العادل هو "قيمة المعاملة الفعلية" (المبلغ المدفوع أو المستحق فعلياً) بموجب مستندات رسمية .
   - سعر الفاتورة التجارية قد لا يكون هو القيمة النهائية؛ حيث يخضع لإضافات أو تسويات جمركية وتُستخدم طرق بديلة في حال تعذر اعتماده .
3. **أين نشأت؟ (قواعد المنشأ):**
   - تحديد البلد الاقتصادي للسلعة (حيث أُنتجت أو حُوّلت جوهرياً) .
   - **بلد المنشأ يختلف عن بلد الشحن**)المرور عبر مراكز ترانزيت لا يغير المنشأ .(
   - يُحدد المنشأ الاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية والتخفيضات الجمركية بشرط إثباته بوثائق رسمية (شهادة المنشأ) .
4. **ما معاملتها؟ (التعريفة والقيود):**
   - تطبيق معدلات الرسوم مع فحص القيود .
   - تشمل القيود نوعين:
     - **قيود جمركية :**الرسوم والتعريفات، نسب الإعفاء، والمعاملات التفضيلية .
     - **قيود غير جمركية :**الحصص الاستيرادية، التراخيص، الاشتراطات الصحية، والمواصفات القياسية الفنية .

.5النظم الخاصة وحساب التكلفة والامتثال

- **المناطق الحرة والإعفاءات :**أنظمة جمركية استثنائية مشروطة بتعليق أو إعفاء الرسوم لأغراض التصنيع، التخزين، أو إعادة التصدير، وتلغى الميزة عند مخالفة الشروط .
- **معادلة التكلفة الحقيقية :**أقل سعر شراء من المورد لا يعني بالضرورة أقل تكلفة؛ فالحساب يشمل: (سعر الشراء + الرسوم بعد فحص المنشأ + الشحن + التأمين + زمن التوريد ورأس المال العامل + تكاليف الامتثال) .

- **الامتثال الجمركي المؤسسي :**نظام إدارة متكامل يعتمد على دقة البيانات، الفواتير الحقيقية، التوثيق، وتطبيق قائمة مراجعة شاملة لجميع الأركان قبل اعتماد أمر الشراء أو الشحن لتفادي النزاعات والحجز الجمركي .